

ДОГОВОР-ОФЕРТА

о предоставлении доступа к закрытому образовательному клубу «Creator Lab»

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) и определяет условия доступа к закрытому образовательному пространству «Creator Lab» (далее — Клуб). Оплачивая доступ и/или нажимая кнопку «Принимаю условия» в Telegram-боте, Пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящей офертой, полностью согласен с ней и принимает её условия (акцепт оферты) в соответствии со ст. 437–438 Гражданского кодекса РФ.

1. Термины

Правообладатель — автор и владелец, которому принадлежат права на обучающий клуб «Creator Lab», а также дополнительные обучающие материалы, автором которой является Миллер Аделина Р.

Пользователь — физическое лицо, получившее доступ к Клубу после оплаты и акцепта настоящей оферты.

Материалы — любой контент Клуба: видеоуроки, текстовые инструкции, методики, промпты, шаблоны, файлы, схемы, разборы, а также структура и оформление Клуба.

2. Предмет

2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к Материалам Клуба для личного некоммерческого использования в целях обучения.

2.2. Доступ предоставляется на условиях выбранного тарифа. Доступ носит персональный характер и не подлежит передаче третьим лицам.

3. Интеллектуальная собственность

3.1. Все Материалы Клуба являются объектами авторского права и охраняются в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса РФ (ст. 1225, 1259, 1270 и др.). Исключительное право на Материалы принадлежит Правообладателю.

3.2. Оплата доступа НЕ влечёт передачи Пользователю исключительных или иных прав на Материалы. Пользователю предоставляется лишь право личного просмотра и использования Материалов в рамках обучения.

3.3. Пользователю категорически ЗАПРЕЩЕНО без письменного согласия Правообладателя:

- копировать, скачивать, записывать (в т.ч. запись экрана), тиражировать Материалы целиком или частично;
- распространять, передавать, пересылать, публиковать Материалы в любых каналах, чатах, соцсетях и на любых площадках;
- продавать, перепродавать, сдавать в аренду или иным образом монетизировать Материалы или доступ к ним;
- предоставлять свой доступ третьим лицам, передавать ссылку-приглашение, логины или иные данные доступа;
- использовать Материалы для создания собственных конкурирующих продуктов, курсов, клубов.

4. Ответственность за нарушение

4.1. Любое нарушение п. 3 настоящей оферты (копирование, распространение, продажа Материалов, передача доступа третьим лицам) является нарушением исключительного права Правообладателя.

4.2. При выявлении нарушения Правообладатель вправе НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО и без предупреждения:

- удалить Пользователя из Клуба и заблокировать доступ (бессрочный бан) БЕЗ возврата уплаченных средств;
- требовать прекращения нарушения и удаления незаконно распространённых Материалов.

4.3. В соответствии со ст. 1252 и 1301 ГК РФ Правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда, а также защищать свои права иными способами, предусмотренными законом, включая обращение в суд.

4.4. Факт оплаты и нажатия кнопки «Принимаю условия» фиксируется системой (дата, время, идентификатор Пользователя в Telegram) и является доказательством ознакомления и согласия Пользователя с настоящей офертой.

5. Возврат средств

5.1. Ввиду того, что доступ к Материалам предоставляется немедленно после оплаты и носит характер цифрового контента, средства возврату не подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

5.2. При блокировке Пользователя за нарушение настоящей оферты уплаченные средства не возвращаются.

6. Прочие условия

6.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента акцепта (оплаты и/или нажатия кнопки «Принимаю условия») и действует на весь период доступа к Клубу.

6.2. Правообладатель вправе изменять условия оферты, публикуя новую редакцию. Продолжение использования Клуба означает согласие с изменениями.

6.3. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в соответствии с законодательством РФ.

Правообладатель: обучающий клуб «Creator Lab», а также дополнительные обучающие материалы, автором которой является Миллер Аделина Р.

Контакт для связи: @adelin_pro

Редакция действует с момента публикации. Творческое пространство «Creator Lab».